Учредительный документ юридического лица ОГРН 1242300055711 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 22.10.2024 за ГРН 1242300055711

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Утвержден
Решением единственного
учредителя ООО «Кейс Груп»
от 17.10.2024 № 1

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Кейс Групп»

г. Краснодар

2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 4

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 5

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 6

СТАТЬЯ 6. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА 8

СТАТЬЯ 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 8

СТАТЬЯ 8. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ 10

СТАТЬЯ 9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 11

СТАТЬЯ 10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 12

СТАТЬЯ 11. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ. 13

СТАТЬЯ 12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ 13

СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 14

СТАТЬЯ 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОГРАН 15

СТАТЬЯ 15. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА 17

СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 18

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кейс Групп», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Кейс Групп».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Кейс Групп».

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.9. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

1.10. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.11. Место нахождения Общества: Краснодарский край, городской округ Краснодар, город Краснодар.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Цель деятельности Общества - получение прибыли, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах.

Все виды деятельности Общества отражены в Едином государственном реестре юридических лиц.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

2.3. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения

(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действие, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.4. Общество для достижения целей своей деятельности может нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Общество может создавать обособленные подразделения, филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства Общества учреждаются решением общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Обособленные подразделения Общества создаются на основании решения (приказа) единоличного исполнительного органа Общества.

3.7. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.8. Общество имеет право:

- самостоятельно формировать производственную программу, выбирать поставщиков и потребителей;
- пользоваться кредитом, в том числе коммерческим, российских и зарубежных банков, а также организаций;
- заключать договоры на выполнение работ и оказание услуг, как с юридическими, так и с физическими лицами;
- приобретать, продавать, арендовать, а также сдавать в аренду, субаренду, наем движимое и недвижимое имущество в установленном законом порядке;
- участвовать в торгах, конкурсах и аукционах;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда;
- размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.9. Общество обязано:

- выполнять обязательства, вытекающие из Устава, законодательства РФ и заключенных Обществом договоров;

- полностью рассчитываться по заработной плате со всеми своими работниками, согласно заключенным с ними договорам, независимо от финансового состояния;

- осуществлять учет финансовой и статистической отчетности;

- своевременно предоставлять баланс Общества в финансовые органы, уплачивать налоги в порядке и размерах, определяемых законодательством РФ, своевременно предоставлять статистическую отчетность в органы статистики;

- своевременно уплачивать обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества равен 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% долей участников Общества.

4.2. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы кредиторов.

4.3. Размер долей участников определяется в процентах, и соответствует соотношению номинальной стоимости доли участника и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли.

4.4. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

4.5. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставный капитал Общества, вносимого участниками Общества, утверждается решением Общего Собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

4.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества, предусмотренного настоящим абзацем решения.

4.8. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.9. Увеличение Уставного капитала может осуществляться по решению Общего собрания участников Общества за счет:

- имущества Общества и/или
- дополнительных вкладов Участников Общества.

4.10. Общее собрание участников Общества может единогласно принять решение об увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества. Решение об увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества может быть принято только на основании бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого было принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов

Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества (в случае его создания).

4.11. Общее собрание участников Общества может единогласно принять решение о внесении участниками Общества дополнительных вкладов в Уставный капитал в общей сумме, предусмотренной указанным решением. Каждый участник Общества вправе в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников вышеназванного решения, если этим решением не установлен иной срок, внести дополнительный вклад, не превышающий части общей суммы дополнительных вкладов, пропорциональной его доле в Уставном капитале. Не позднее 1 (одного) месяца со дня окончания указанного срока Общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. Документы об указанных изменениях должны быть представлены на государственную регистрацию в течение 1 (одного) месяца со дня принятия вышеназванного решения.

4.12. Общее собрание участников Общества может принять решение о внесении дополнительных вкладов в Уставный капитал некоторыми Участниками Общества на основании и на условиях заявлений участников Общества о внесении вкладов. Указанное решение принимается всеми участниками Общества единогласно и должно предусматривать внесение необходимых изменений в Устав, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника или долей участников Общества, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Документы об указанных изменениях должны быть представлены на государственную регистрацию в течение 1 (одного) месяца со дня внесения вкладов участниками Общества, подавшими заявления, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества вышеназванного решения.

4.13. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных вышеуказанным пунктом решений.

4.14. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.

4.15. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.16. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.17. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

1.1. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в Уставном капитале Общества;

- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

- соблюдать Устав и беречь имущество Общества;

- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;

- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

- воздерживаться от деятельности, прямо или косвенно препятствующей выполнению Обществом его уставных задач;

- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;

- выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно;

- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- нести солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его учреждением и возникшим до его государственной регистрации;

- участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5.2. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом Общества и действующим законодательством РФ;

- избирать и быть избранным в органы управления Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в установленном законом и Уставом Общества порядке;

- получать долю прибыли пропорционально своей доле в Уставном капитале;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в Уставном капитале Общества, либо ее часть одному или несколькими участникам данного Общества, либо другому лицу в порядке, предусмотренном Уставом Общества;

- в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу, с согласия других участников, в порядке, предусмотренным настоящим Уставом;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- заключить договор об осуществлении прав участников Общества;

- знакомиться с протоколами Общего собрания участников и делать выписки из них;

- вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников;

- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу, либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом. Участник Общества, требующий возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительной сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить и иную

информацию, имеющую отношение к делу;

- участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством Российской Федерации, ничтожны.

5.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

СТАТЬЯ 6. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

6.2. Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество в течение трех месяцев обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

СТАТЬЯ 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

7.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале Общества, одному или нескольким участникам данного Общества, либо третьим лицам:

- с согласия всех участников Общества, полученного в порядке, предусмотренном п. 7.3. настоящего Устава;

- с соблюдением предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом положений о преимущественном праве участников Общества и Общества покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу;

7.3. Согласие участников Общества на отчуждение или переход доли или части доли к участнику Общества или третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

Предусмотренные настоящим пунктом Устава заявления участников Общества должны быть представлены в Общество.

Предусмотренное настоящим пунктом Устава заявление Общества должно быть направлено непосредственно участнику, намеренному осуществить отчуждение доли или части доли.

7.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в

той части, в которой она уже оплачена.

7.5. Участники Общества и Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, посредством почтовой связи письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или посредством личного вручения, содержащей размер отчуждаемой доли, указание цены, по которой доля подлежит отчуждению и других условий продажи. Отзыв оферты после поступления её в Общество допускается с согласия всех участников Общества.

Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества пропорционально размерам своих долей.

7.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

7.7. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу. Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

7.8. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, подпись на котором засвидетельствована нотариально, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 7.6. Устава.

Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, предусмотренный п. 7.7 Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества.

7.10. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества или Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда участник или участники Общества узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7.11. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества не допускается.

7.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы

указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, перечисленных в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.13. К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных участнику в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 8 и абз. 2 п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.14. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в Уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7.15. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, независимо от согласия других Участников.

7.16. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается простым большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

СТАТЬЯ 8. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

8.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем Собрании участников Общества, при распределении прибыли, а также при распределении имущества Общества в случае его ликвидации.

8.2. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

1) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;

2) получения Обществом требования о выкупе принадлежащей участнику доли;

3) истечения срока оплаты доли в Уставном капитале Общества или предоставления компенсации;

4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;

5) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении Уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в Уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия. В этом случае, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество

обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.3. Доля, принадлежащая Обществу, должна быть реализована Обществом в течение одного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к Обществу, а именно по решению Общего собрания участников Общества должна быть распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем участникам Общества и (или) третьим лицам. Продажа неоплаченных доли или части доли в Уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

8.4. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

8.5. Нераспределенная или непроданная в установленный настоящей статьей срок доля или часть доли в Уставном капитале Общества должна быть погашена с соответствующим уменьшением Уставного капитала общества на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

8.6. Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.

СТАТЬЯ 9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участники Общества вправе в любое время выйти из Общества при наличии согласия всех его участников, полученного в порядке, предусмотренном п. 9.2. настоящего Устава.

9.2. Участнику предоставляется право на выход из Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно. В таком решении указываются участник общества, которому предоставляется право выйти из общества, и срок, в течение которого соответствующий участник может осуществить это право.

9.3. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

Нотариус, удостоверивший заявление участника общества о выходе из общества, в течение двух рабочих дней со дня такого удостоверения подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Не позднее одного рабочего дня со дня подачи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления, указанного в абзаце втором настоящего пункта, нотариус, совершивший нотариальное удостоверение заявления участника общества о выходе из общества, передает этому обществу удостоверенное им заявление участника общества о выходе из общества и копию заявления, предусмотренного

абзацем вторым настоящего пункта, путем их направления по адресу общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) по адресу электронной почты общества, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц (при наличии).

Доля или часть доли переходит к обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника общества из общества.

9.4. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли. Действительная стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его Уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

9.5. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплат или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

9.6. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

9.7. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

СТАТЬЯ 10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

10.1. Участники Общества на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не являются вкладами в уставный капитал Общества, не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале Общества (далее - вклады в имущество Общества).

10.2. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами; долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ; вещи; подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом. Денежная оценка не денежного вклада участника Общества утверждается единогласным решением Общего собрания участников и в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной оценке.

10.3. К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

10.4. Договор, на основании которого участником Общества вносится вклад в имущество Общества, должен быть одобрен единогласным решением участников Общества.

10.5. Решением участников Общества о внесении вкладов в имущество Общество может быть предусмотрено, что вклады в имущество Общество вносится непропорционально доли участника Общества или вносится отдельными участниками Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. Данным решением должен быть предусмотрен размер вкладов, вносимых участниками Общества, Порядок и условия

внесения вкладов в имущество Общества.

СТАТЬЯ 11. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ.

11.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

11.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и отчетности в Обществе несет единоличный исполнительный орган Общества.

Контроль за правильностью отражения на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и своевременным представлением бухгалтерской и иной отчетности осуществляет главный бухгалтер Общества или лицо, выполняющее его функции.

11.3. Чистая прибыль Общества – имущество, оставшееся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, – может распределяться по решению общего собрания участников Общества ежеквартально, раз в полгода или по итогам года.

Общее собрание участников Общества может определять часть прибыли, подлежащей распределению между участниками Общества.

14.4. Часть прибыли, распределяемая между участниками Общества, подлежит распределению между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

При этом по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно, часть прибыли, распределяемая между участниками Общества, может быть распределена непропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества.

11.5. В случаях, предусмотренных Законом об ООО, Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками и выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято.

11.6. По решению Общего собрания участников в Обществе за счет чистой прибыли Общества может быть создан резервный фонд. Порядок создания, размер, цели, на которые могут расходоваться средства фонда, порядок расходования средств фонда определяются решением о создании фонда.

СТАТЬЯ 12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. В случае, если в обществе один участник, функции высшего органа возлагаются на единственного участника.

12.2. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

12.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера Уставного капитала общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) создание филиалов и открытие представительств Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

10) принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

11) принятие решения о согласии на совершение крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

12) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа ее участников;

13) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Предусмотренные подпунктами 2, 5, 6, 10 и 11 настоящего пункта вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества вопросы не могут быть отнесены уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

12.4. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

12.5. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 10 пункта 12.3 статьи 12, а также по иным вопросам, определенным действующим законодательством, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение по вопросу, предусмотренному подпунктами 2, 4 пункта 12.3 статьи 12, а также по иным вопросам, определенным действующим законодательством, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Остальные решения по вопросам, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания участников, принимаются простым большинством голосов участников Общества от общего числа голосов участников Общества, если большее количество голосов прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками или частью участников, если количества голосов части участников, присутствовавших на общем собрании достаточно для принятия решений по вопросам повестки дня.

Подтверждение принятия общим собранием участников Общества решений по вопросам повестки дня и подтверждение состава участников Общества путем нотариального удостоверения не требуется, кроме случая, если о такой необходимости не заявят сами участники Общества.

12.7. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

Решения единственного участника общества имеют юридическую силу после их подписания единственным участником общества и не нуждаются в нотариальном удостоверении.

12.8. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание. Проводимые помимо годового общего собрания участников являются внеочередными.

13.2. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества путем отправки заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в списке участников общества.

13.3. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего Собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

Лицо, созывающие Общее Собрание участников Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, лицо, созывающие общее собрание участников Общества обязано не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 13.2. настоящей статьи.

13.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается:

- исполнительным органом Общества по его инициативе;
- по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5-ти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требований о его проведении. В случае если в течение этого срока собрание не будет созвано или не будет отказа в его созыве, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.

К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества относятся годовой отчет Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренные действующим законодательством.

Каждый участник вправе ознакомиться с информацией и материалами в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников в порядке, установленном решением единоличного исполнительного органа и указанном в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества. Информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.5. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без

проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 12.3. статьи 12 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Порядок принятия решения Общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) определяется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Порядок проведения каждого заочного голосования определяется решением единоличного исполнительного органа Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

СТАТЬЯ 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОГРАН

14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Генеральный директор Общества назначается на должность решением Общего собрания участников сроком на 1 (Один) год из числа лиц, как являющихся, так и не являющихся участниками Общества.

Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

14.2. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания участников Общества.

14.3. Полномочия Генерального директора:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) рассматривает текущие и перспективные планы работ;

5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

6) определяет организационную структуру Общества;

7) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

8) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

9) утверждает штатные расписания Общества, обособленных подразделений, филиалов и представительств Общества;

10) организует бухгалтерский учет и отчетность;

11) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

12) утверждает документы, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества);

13) принимает решение о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

14) принимает решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

15) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

14.4. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, когда осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества передано по договору управляющему (управляющей организации) в порядке, предусмотренном статьей 42 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Генеральным директором может быть избран участник Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на заседании Общего собрания участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель. Заместитель Генерального директора назначается в соответствии со штатным расписанием и возглавляет направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

СТАТЬЯ 15. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества (за исключением случая учреждения общества одним лицом), решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа

Общества.

15.2. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона об ООО.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих ему долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

На основании приказа единоличного исполнительного органа Общества обязанности по ведению списка участников Общества могут быть возложены на иное лицо.

15.4. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

15.5. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участнику Общества не позднее 10 дней с момента получения от него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок. Лицо, обратившееся с данным запросом, должно быть уведомлено о времени и месте предоставления ему документов для ознакомления не позднее чем за 5 дней до наступления указанной в уведомлении даты.

15.6. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

15.7. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме. Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.

15.8. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.9. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

15.10. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

15.11. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

16.1. Срок деятельности Общества настоящим Уставом не ограничивается.

16.2. Общество может быть реорганизовано путем слияния, разделения, присоединения, выделения, преобразования. Реорганизация Общества может быть проведена по решению Общего Собрания участников Общества. При реорганизации Общества необходимые изменения вносятся в учредительные документы Общества и Единый государственный реестр юридических лиц. Права и обязанности Общества при его реорганизации переходят к правопреемникам.

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

Общество прекращает свою деятельность путем ликвидации, что влечет за собой прекращение деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.4. Реорганизация и ликвидация Общества производятся в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными законодательными актами.